(قوله لما فرغ من بيان الفرض العملي) اى الاعتقادى الذى يكفر جاحده شرع فى العملى أى فيما يفترض عملا لا اعتقاده (قوله صلاة مخصوصة) وهى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وقنوت فى الثالثة وبه فارق المغرب كما فارقها بوجوب قراءة الفاتحة والسورة فى الثالثة (قوله وروى عنه أنه سنة) وهى الرواية الثانية (قوله وروى عنه انه فرض) وهى الرواية الاولى عنه وبها قال الشيخ علم الدين السخاوى المقرى وعمل فيه جزأ وساق الاحاديث الدالة على فرضيته ثم قال ولا يرتاب ذو فهم بعد هذا كذا فى الشرح (قوله ووفق المشايخ الخ) هذا التوفيق لبعضهم وأما من لم يوفق بهذا التوفيق وحمل الوجوب على حقيقته المصطلح عليها فيرد عليه افساد صلاة الفجر بتذكره والواجب ليس كذلك ويمكن دفع الاشكال بما ذكره صاحب الكشف فى التحقيق أن الواجب نوعان واجب فى قوة الفرض كالوتر عند الامام حتى منع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء وواجب دون الفرض فى العمل فوق السنة كتعين الفاتحة حتى وجب سجود السهو بتركه ولكن لا يفسد الصلاة اه وذكر الكمال ان الفرض العملى أعلى قسمى الواجب وبه يظهر رجوع آخر وهو ان المراد بالواجب الفرض العملى ويكون هو المراد لمن عبر بالوجوب مقتصرا واندفع الاشكال وأما القول بالسنية فهو مرجوح ان لم يحمل على الحمل المذكور واعلم ان وجوبه لا يختص بالبعض دون البعض بل يعم الناس كلهم من رقيق وأنثى وغيرهما بعد كونهم أهلا للوجوب وحديث الاعرابى حيث قال هل على غيرها اى الخمس فقال صلى الله عليه وسلم لا الا ان تطوع لا يدل على عدم وجوب الوتر لانه كان أول الاسلام ثم وجب الوتر بعده (قوله واجب اعتقادا) ينافيه ما فى البحر من قوله واعتقاد الوجوب لا يجب على الحنفى ويجاب بأن المراد أنه يجرى عليه حكم الواجب فى الاعتقاد بحيث اذا انكر افتراضه لا يكفر (قوله والامر) اى الضمنى المأخوذ من الحديث المذكور أو الامر الذى فى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها فيما بين العشاء الى صلاة الصبح (قوله وعلى) أى فى قوله صلى الله عليه وسلم الوتر واجب على كل مسلم واجمعوا على انه لا يصلى بدون نية الوتر وانه لا يصح من قعود ولا على الدابة الا من عذر وعلى وجوب القراءة فى جميع ركعاته ولو اجتمع قوم على تركه أدبهم الامام وحبسهم فان لم يصلوه قاتلهم كذا فى النهر عن التجنيس والمراد بوجوب القراءة افتراضها او يحمل على خصوص الفاتحة والسورة افاده السيد (قوله وكيفيته الخ) لا حاجة الى التصريح بها لعلمه مما ذكره المصنف (قوله ثلاث ركعات) بالتحريك وقد تسكن (قوله كان يوتر بثلاث) وهذا مذهب الفقهاء السبعة وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن البصرى قال أجمع السلف على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا فى آخرهن وهو مذهب أبى بكر وعمر والعبادلة وابى هريرة روى ان عمر رضى الله تعالى عنه رأى سعدا يوتر بركعة فقال ما هذه البتيراء تشفعها ولا ؤذبنك اه وروى ان سعد بن ابى وقاص اوتر بركعة فقال له عبد الله بن مسعود ما هذه البتيرة ما أجزأت ركعة قط وروى انه حلف على ذلك اه كذا فى الشرح (قوله وقال على شرط الشيخين) شرط البخارى انه لا بد من تحقق اللقى بين الراوى ومن روى عنه وشرط مسلم امكان اللقى فكلما تحقق شرط البخارى تحقق شرط مسلم ولا عكس ومسلم تلميذ البخارى قال الدارقطنى

ولا

فى العملى وهو فى اللغة الفرد خلاف الشفع بالفتح والكسر وفى الشرع صلاة مخصوصة وصفه بقوله (الوتر واجب) فى الاصح وهو آخر أقوال الامام وروى عنه انه سنة وهو قولهما وروى عنه انه فرض ووفق المشايخ بين الروايات بأنه فرض عملا وهو الذى لا يترك واجب اعتقادا فلا يكفر جاحده سنة دليلا لثبوته بها وجه الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منى الوتر حق فمن لم يوتر فليس منى الوتر حق فمن لم يوتر فليس منى رواه أبو داود والحاكم وصححه والامر وكلمة حق وعلى للوجوب (و) كيفيته (هو) أى الوتر (ثلاث ركعات) يشترط فعلها (بتسليمة) لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يسلم الا فى آخرهن صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين (ويقرأ) وجوبا (فى كل ركعة منه الفاتحة وسورة) لما روى انه عليه السلام قرأ فى الاولى منه أى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون وفى الثالثة بقل هو الله أحد وقنت قبل الركوع